

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1368/2532

นางสาววัฒนา จวีรัตน์ กับพวก

โจทก์

นางวัฒนา เสือเมือง

จำเลย

นายสุรพล สุวรรณเสถียร ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 151, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้โจทก์และจำเลยตกลงประนีประนอมยอมความกันได้แล้ว จำเลยจึงมีความประสงค์ขอถอนฎีกาไปรุดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 133)ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 140,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 กับให้ชำระเงิน 8,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 และให้จำเลยชำระเงินค่าซ่อมรถจักรยานยนต์และค่าพาหนะค่าอาหารคนเฝ้าไข้จำนวน 3,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสองให้จำเลยใช้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา (อันดับ 123 แผ่นที่ 2)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131) โดยทนายจำเลยเป็นผู้ลงชื่อในคำร้องและใบแต่งตั้งทนายระบุให้ทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้(อันดับ 7)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย3 ใน 4
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย3 ใน 4
จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความศาลฎีกา

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ